



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביוני 2024

1765

ד' בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 36), התשפ"ד–2024 1098

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 36), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 6 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –

דבריו הסבר

ביום כ"ז באדר א' התשפ"ב (28 בפברואר 2022) אישרה הכנסת ה-24 את הצעת החוק בקריאה ראשונה, אך הליך החקיקה נעצר עם פיזור.

לאחר הקמת הממשלה ה-37, במסגרת שיח רחב בנושאי תקציב וכוח אדם שהתנהל בין משרד הביטחון למשרד האוצר, ועל רקע חקיקת התקציב לשנים 2023 ו-2024, הגיעו המשרדים לסיכום ולפיו יימשך קידום ההסדר שפורט בהצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-24.

במסגרת זו, סוכם כי כחלק מקידום ההסדר האמור, הצעת החוק תעודכן כך שיווסף לה הסדר התאמה של עדכוני המדר העתידיים של גמלאי הפנסיה התקציבית בשירות הקבע, הזכאים לרכיב השלמת תקופות השירות האמור. סוכם כי עדכונים אלה יופחתו באופן חלקי ומדורג כפי שיפורט להלן בדברי ההסבר לסעיף 1.

הסדר זה יאפשר השתתפות מסוימת של הגמלאים, באופן מדורג ובלא הפחתת הקצבאות, בעלות הכרוכה בהסדרתו של רכיב השלמת תקופות השירות המשולם בגמלתם, על בסיס שיעורי הפחתה ספציפיים על חשבון עדכוני מדר לתקופה מסוימת, ויחול גם על משרתים בהסדר הפנסיה התקציבית שעדיין לא פרשו ואשר יהיו זכאים לרכיב השלמת תקופות השירות. כלומר, הסדר זה יחול בלי לפגוע בעיקרון שימשיך להיות מעוגן בחקיקה, שלפיו הקצבה מוצמדת למדר המחיריים לצרכן. הסדר זה לא יחול לגבי גמלאים שלא צורף לגמלתם רכיב השלמת תקופות השירות, ויחול באופן מותאם לגבי גמלאים שצורף לגמלתם רכיב השלמת תקופות שירות בשיעור נמוך מ-4.5%.

התיקון המוצע לגבי רכיב השלמת תקופות השירות נועד להסיר כל ספק מעל ההסדר האמור שקיים כבר עשרות שנים, ומבטא את אופיו הייחודי של השירות הצבאי ואת הסדרי השירות והפרישה הייחודיים הנהוגים בצב"ל. זאת, על ידי קביעת הסדר ייחודי בעניין התקופה שעל בסיסה מחושבת גמלת הפרישה של משרתי הקבע. בהתאם להחלטת הממשלה, התיקון קובע מודל פשוט, מידתי והגון לחישוב השלמת תקופות השירות.

המתווה המוצע מקטין את שיעור ההשלמה הממוצע ביחס להסדר הקיים וכן מצמצם את שיעור ההשלמה המרבי האפשרי.

לגבי חיילים שיפרשו לאחר מועד כניסת החוק לתוקף, עלותו התקציבית של ההסדר צפויה לעמוד על כ-17 מיליון

כללי חוק שירות הקבע (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – החוק), מסדיר את תשלום קצבאות הפנסיה התקציבית לחייל הפורש משירות בצבא ההגנה לישראל (להלן – צה"ל).

במשך עשרות שנים, רכיב המכונה "השלמת תקופות שירות" משולם בקצבת הפורשים משירות הקבע בצב"ל. עד כה, שולם רכיב זה על בסיס קביעת הממשלה משנת 1961 (ראו הודעה בדבר קביעת תנאים להגדלת תקופת השירות, לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), התשי"ד-1954, מיום ט"ז בסיוון התשכ"א (31 במאי 1961), (פורסם בילקוט הפרסומים 849, התשכ"א, עמ' 1383)) (להלן – קביעת הממשלה) והחלטות נוספות שהתקבלו בהמשך (החלטה מס' 60/חכ של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום ב' באדר התשס"ד (24 בפברואר 2004) אשר קיבלה תוקף של החלטה ממשלה ביום י"ח באדר התשס"ד (11 במרץ 2004) ומספרה הוא 1656, והחלטה מס' 4142 מיום ד' באב התשס"ה (9 באוגוסט 2005)), שנקבעו מכוחו של סעיף 18(ב) לחוק.

בשנים האחרונות הועלו טענות משפטיות לגבי תוקפה של קביעת הממשלה כאמור לפרשנותה ולאופן יישומה. לפני כארבע שנים הוגשה עתירה לבג"ץ בעניין זה (בג"ץ 7922/19, עמותת צדק פיננסי נ' הרמטכ"ל ואח'), והיא עוד תלויה ועומדת.

ביום י"ד באלול התשפ"א (22 באוגוסט 2021) התקבלה החלטת ממשלה שכותרתה "השלמת תקופות שירות לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)" (החלטה מספר 369) (להלן – החלטת הממשלה). בהחלטת הממשלה פורטו עקרונות להסדרה ולתשלום של רכיב השלמת תקופות השירות בגמלתם של גמלאי צה"ל, ונקבע כי שר הביטחון יפיץ תוכיר חוק לעיגונם בחקיקה. שר הביטחון דאז פרסם תוכיר חוק כאמור, הושלמה עבודת המטה הממשלתית, והצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת (ראו הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 33), התשפ"ב-2022 (פורסמה בהצעות חוק הממשלה – 1507, עמ' 586)). בהצעת החוק הוצע להסדיר את תשלום רכיב השלמת תקופות השירות ביחס לכל גמלאי צה"ל, כך שגמלאים שכבר פרשו, ימשיכו לקבל את הרכיב על פי זכאותם כיום, בהתאם לכללים שחלו במועד פרישתם. לגבי משרתים שעדיין לא פרשו משירות בצב"ל, נקבע הסדר ערכני הכולל התייחסות גם לדור מעבר.

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשפ"ג, עמ' 165.

(1) בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום "בסעיף זה" יבוא "בסעיפים קטנים (א) עד (ג)";

דברי הסבר

דוגמה 2:

Y+8	Y+7	Y+6	Y+5	Y+4	Y+3	Y+2	Y+1	
1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	מדד בפועל
-	-	-	-0.5%	-1%	-1%	-1%	-1%	גובה הפחתה
0.5%	0.5%	0.5%	-	-	-	-	-	החזר הפחתה
2%	2%	2%	1%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	סך הכול הצמודה

(ג) במקרה שבו הגיע שיעור ההפחתה המצטבר ל-4.5% כבר בחודש ינואר הראשון שלאחר פרישתו של זכאי לקצבת פרישה, התוספת לעדכון הגמלה לפי מדד המחירים לצרכן לא תתפרס על פני 3 שנים, אלא בחודש ינואר בשנה שלאחר מכן, ייווסף לעדכון הגמלה של אותם גמלאים לפי מדד המחירים לצרכן שיעור של 1.5%. יובהר כי במקרה זה לא יחולו הוראות פסקת משנה (ב).

לדוגמה:

Y+2	Y+1	שנה Y	
2%	2%	5%	מדד בפועל
-	-	-4.5%	גובה הפחתה
-	1.5%	-	החזר הפחתה
2%	3.5%	0.5%	סך הכול הצמודה

במסגרת ההצעה נקבע כי החל מהשנה שלאחר השנה האחרונה שבה ישולמו התוספות לעדכונים בגמלה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בפסקאות משנה (ב) או (ג) המוצעות, ישוב מנגנון העדכון לפעול כסדרו בהתאם להוראות סעיף 6(א) לחוק.

מוצע לקבוע כי ההסדר לא יחול לגבי גמלאים שלגביהם מצויים בידי צה"ל נתונים כי לא צורף לגמלתם רכיב השלמת תקופות השירות. לגבי גמלאים שצורף לגמלתם רכיב השלמת תקופות שירות בשיעור נמוך מ-4.5%, ההסדר יחול בהתאמות, כך ששיעור ההפחתה המרבי מעדכוני הגמלה שלהם לפי מדד המחירים לצרכן יהיה השיעור שצורף לקצבתם לפי סעיף 14ב, והם יהיו זכאים לתוספות לעדכונים בגמלה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בפסקאות משנה (ב) או (ג) המוצעות, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר בגינן יעמוד על 3% או השיעור שצורף לקצבתם לפי סעיף 14ב, לפי הנמוך שבהם.

שקלים חדשים בשנה, לעומת העלות הצפויה של המשך ההסדר הקיים כיום, העומדת על כ-20 מיליון שקלים חדשים בשנה.

המתווה המוצע מביא להתייעלות ולחיסכון. השינויים המוצעים חלים כלפי העתיד, ועל כן אין בהם כדי לשנות את עלותן של קצבאות המשולמות לגמלאים שפרשו בעשרות השנים האחרונות ושאיריהם.

יובהר, למען הסר ספק, כי הוראות החוק, למעט פרק ד' לחוק, ובכלל זה התיקונים הנעשים במסגרת הצעת החוק שלפנינו, אינן עוסקות בעניינים של משרתי קבע בהסדר הפנסיה הציבורית שמוסדר בפרק ד' לחוק ובהוראות שייקבעו מכוחו.

כמו כן יובהר למען הסר ספק, כי אין בתיקון המוצע כדי להשפיע על תשלומי הגמלאות בגופי הביטחון האחרים. התשלומים לפורשים מגופי ביטחון אלה אינם נעשים מכוח חוק זה, ושיעורי הפנסיה שהם זכאים להם אינם מוצמדים לשיעורי הפנסיה של משרתי הקבע הפורשים מצה"ל.

סעיף 1 בהתאם לסיכום שהושג בין מערכת הביטחון לבין משרד האוצר בעניין ההסדרה של רכיב השלמת תקופות השירות, מוצע לחקן את סעיף 6 לחוק ולעגן בחוק הסדר שעניינו התאמת עדכוני המדד העתידיים שגמלאי שירות הקבע הזכאים לרכיב השלמת תקופות השירות צפויים לקבל, כך שערכונם אלה יופחתו באופן הזה:

(א) החל מחודש ינואר 2025 עדכון קצבת גמלאי שירות הקבע בפנסיה תקציבית לפי מדד המחירים לצרכן, יתבצע בהפחתת שיעורים מסוימים, כך שיהיה בשיעור של עד 0.5% בשנה, ולא יותר מעליית המדד בפועל, וזאת עד שיופחתו בסך הכול, במצטבר, 4.5% מעדכוני הגמלה לפי עליית מדד המחירים לצרכן. יובהר כי בשנה שבה יגיע שיעור ההפחתה המצטבר לשיעור ההפחתה המצטבר המרבי, כלומר 4.5%, תעודכן קצבת הגמלאים ביתרת עליית המדד של אותה שנה, אם תהיה;

(ב) החל מהשנה שלאחר השנה שבה הגיע שיעור ההפחתה המצטבר ל-4.5%, ולמשך שלוש שנים, ייווסף מדי שנה לעדכון הגמלה של אותם גמלאים, לפי מדד המחירים לצרכן, שיעור של 0.5%. זאת, כך שבתום שנים אלה יעמוד שיעור ההפחתה בסך הכול, במצטבר, על 3%.

דוגמה 1:

שנה Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4	Y+5	Y+6	
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	מדד בפועל
-1.5%	-1.5%	-1.5%	-	-	-	-	גובה הפחתה
-	-	-	0.5%	0.5%	0.5%	-	החזר הפחתה
0.5%	0.5%	0.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2%	סך הכול הצמודה

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) (1) בסעיף קטן זה –

"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון –

(1) לגבי מי שפרש מהשירות עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) – מדד חודש דצמבר 2022;

(2) לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) – מדד החודש שבו פרש מהשירות;

"שיעור ההפחתה" – ההפרש שבין שיעור העדכון הבסיסי לבין שיעור העדכון המופחת באותה שנה;

"שיעור ההפחתה המצטבר" – סך כל שיעורי ההפחתה במצטב, ולא יותר משיעור ההפחתה המצטבר המרבי;

"שיעור ההפחתה המצטבר המרבי" – 4.5% או שיעור כאמור בפסקה (2)(1), לפי העניין;

"שיעור העדכון הבסיסי" – שיעור עדכון המשכורת הקובעת, בגובה עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם, כפי שמחושב בכל שנה בהתאם לסעיף קטן (א);

"שיעור העדכון המופחת" – הגבוה מבין שני אלה:

(1) ההפרש שבין שיעור העדכון הבסיסי לבין שיעור ההפחתה המצטבר המרבי;

(2) שיעור העדכון המופחת המזערי;

"שיעור העדכון המופחת המזערי" – 0.5% או שיעור העדכון הבסיסי, לפי הנמוך שבהם;

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקאות משנה (ו) או (ז). הוגשה בקשה כאמור, יחליט בה הממונה ויודיע על החלטתו לגמלאי.

הסדר זה מיועד כאמור להסדיר השתתפות מסוימת של גמלאי שירות הקבע בהסדרת רכיב השלמת תקופות השירות המשולם בגמלתם כמפורט לעיל, תוך יצירת הפחתה חלקית ומדורגת בעדכוני הגמלה העתידיים לפי מדד המחירים לצרכן, כך שהגמלה לא תפחת אלא רק שיעור עדכונה יושפע, והוא יחול גם על משרתים בהסדר הפנסיה התקציבית שעדיין לא פרשו.

כמו כן, מובהר במסגרת ההצעה כי אין בהפחתה האמורה כדי לשנות מהעיקרון הכללי הקבוע בחוק ולפיו הגמלה תתעדכן אחת לשנה בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן.

לדוגמה (גמלאי ששיעור השלמת תקופות השירות שלו עומד על 4%):

2030	2029	2028	2027	2026	
3%	3%	3%	3%	3%	מדד בפועל
–	–	–	–1.5%	–2.5%	גובה הפחתה
–	0.5%	0.5%	–	–	החזר הפחתה
3%	3.5%	3.5%	1.5%	0.5%	סך הכול הצמדה

מוצע כי הממונה על תשלום גמלאות בצה"ל יקבע כי התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ו) או (ז), חלים לגבי גמלאי, בהתאם לנתונים שברשותו, וישלח לגמלאי הודעה על כך. עוד מוצע כי יתאפשר לגמלאים לפנות לממונה ביוזמתם ולהוכיח כי עדכון משכורתם הקובעת נעשה בניגוד להוראות פסקת משנה (ה) או כי חל בעניינם האמור

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), החל מחודש ינואר 2025 יחולו הוראות אלה:

(א) המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה בעד קצבת חודש ינואר ואילך, לפי שיעור העדכון המופחת, עד לשנה שבה שיעור ההפחתה המצטבר הגיע לשיעור ההפחתה המצטבר המרבי (בסעיף קטן זה – השנה הקובעת); עלה המדרד החדש לעומת המדרד הקודם בשנה הקובעת על ההפרש שבין שיעור ההפחתה המצטבר המרבי לבין שיעור ההפחתה המצטבר עד אותה שנה, תעודכן המשכורת הקובעת בשנה הקובעת בשיעור העדכון הבסיסי, בניכוי ההפרש האמור;

(ב) החל מהשנה שלאחר השנה הקובעת, המשכורת הקובעת תעודכן לפי שיעור העדכון הבסיסי, ובמשך שלוש שנים ייווסף מדי שנה לשיעור עדכון הגמלה האמור, שיעור של 0.5%;

(ג) הייתה השנה הקובעת השנה הראשונה שבה עודכנה לפי סעיף קטן זה משכורתו הקובעת של זכאי לקצבת פרישה, ייווסף לשיעור העדכון הבסיסי בחודש ינואר בשנה לאחר מכן, שיעור של 1.5% ולא יחולו בעניינו הוראות פסקת משנה (ב);

(ד) החל מהשנה שלאחר השנה האחרונה שבה נערך עדכון לפי פסקאות משנה (ב) או (ג), לפי העניין, תעודכן הקצבה לפי שיעור העדכון הבסיסי;

(ה) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על זכאי לקצבת פרישה שלא צורפו לקצבתו שיעורים לפי סעיף 14ב;

(ו) זכאי לקצבת פרישה שהשיעור שצורף לקצבתו לפי סעיף 14ב נמוך מ-4.5% וגבוה מ-3%, יהיה שיעור ההפחתה המצטבר המרבי בעניינו שווה לשיעור שצורף לקצבתו לפי סעיף 14ב; ואולם התוספות לשיעור העדכון הבסיסי לפי פסקאות משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יהיו שוות במצטבר להפרש שבין השיעור שצורף לקצבתו לפי סעיף 14ב לבין 3%;

(ז) זכאי לקצבת פרישה שהשיעור שצורף לקצבתו לפי סעיף 14ב נמוך מ-3%, יהיה שיעור ההפחתה המצטבר המרבי בעניינו שווה לשיעור שצורף לקצבתו לפי סעיף 14ב, ולא יחולו בעניינו פסקאות משנה (ב) או (ג);

(ח) זכאי לקצבת פרישה רשאי לפנות לממונה בבקשה לתיקון העדכון של משכורתו הקובעת, אם סבר כי העדכון נעשה בניגוד להוראות פסקת משנה (ה) או כי חל בעניינו האמור בפסקאות משנה (ו) או (ז);

(ט) הגיש זכאי לקצבת פרישה בקשה לפי פסקת משנה (ח), יחליט הממונה בבקשה ויודיע על החלטתו לזכאי;

(י) בלי לגרוע מהוראות פסקת משנה (ח), היו ברשות הממונה נתונים על כך שמתקיים לגבי זכאי לקצבת פרישה האמור בפסקאות משנה (ו) או (ז), יקבע כי היא תחול לגביו וישלח לו על כך הודעה.

תיקון סעיף 14 2. בסעיף 14(א) לחוק העיקרי, במקום "ובלבד" יבוא "ולגבי חייל זכאי כהגדרתו בסעיף 14ב – בצירוף השיעורים ממשכורתו הקובעת המפורטים בסעיף האמור, והכול ובלבד".

הוספת סעיף 14ב 3. אחרי סעיף 14א לחוק העיקרי יבוא:

"שיעור קצבת
הפרישה לחייל
זכאי

14ב. (א) בסעיף זה –

"חייל זכאי" – חייל שזכאי לקצבת פרישה לפי סעיף 10(א).

שירת 10 שנים לפחות בשירות קבע ופרש מן השירות

לאחר שהגיע לגיל 40;

"חייל זכאי לתוספת לחימה" – חייל זכאי שמתקיימים לגביו

שני אלה:

(1) הוא שירת תקופה של 6 שנים לפחות במהלך שירותו בשירות קבע בעיסוק לחימה כמשמעותו בפקודות הצבא;

(2) שולמה בשכרו, במשך 9 שנים לפחות במהלך שירותו בשירות קבע, תוספת רמת פעילות א' או רמת פעילות גבוהה ממנה כהגדרתן בפקודות הצבא;

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) החלק האלף ומאתיים ממשכורתו הקובעת בעבור כל חודש בשירות הקבע, החל מהשנה ה-11 לשירות הקבע, ולא יותר משבעה אחוזים;

(2) שלושה אחוזים נוספים לחייל ששירת בעיסוק לחימה;

(3) ללוחמים שתקופת שירות הקבע שלהם לא הייתה רציפה ולעתודאים, החלק ה-1,200 בעבור כל חודש שבו החייל לא היה מצוי בשירות קבע ממועד תחילת שירות הקבע שלו ועד מועד פרישתו, או שהיה בתקופת הלימודים בעתודה, בהתאמה, ולא יותר מארבעה אחוזים.

ההסדר המוצע נותן עדיפות ללוחמים וקובע כי לקצבתם יצורף שיעור נוסף של שלושה אחוזים, מעבר לשיעור המצורף לכלל הפורשים מצה"ל. תכליתו של הסדר זה להעניק תגמול ראוי לחיילים ששירתו כלוחמים, בשל המאפיינים הייחודיים של מסלול השירות והפעילות בתפקידי לחימה.

כמו כן, מוצע לקבוע הסדר משלים ביחס לאוכלוסיות ייחודיות, בהתחשב במאפייני שירותן ובעובדה כי הפסקת שירות במהלך שירותו של לוחם, וכן תקופת לימודים במסגרת מסלול העתודה, מביאה לכך שעם פרישת המשרתים במסלולים אלה, בגיל הפרישה הנהוג בצה"ל, שיעור קצבתם נמוך באופן יחסי.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 14(א) לחוק, הקובע את הזכאות לקצבת פרישה לחייל שלפיה חייל זכאי ל-2% לשנה מהמשכורת הקובעת ועד לתקרה של 70%. במסגרת התיקון, מוצע לקבוע את זכאותו של חייל ששירת עשר שנים לפחות בשירות קבע ואשר פרש מן השירות (יצא לקצבה) לאחר גיל 40, גם לתשלום השיעורים שנקבעו בסעיף 14ב המוצע.

יובהר כי זכאות זו לתשלום השיעורים מהווה חלק בלתי נפרד מקצבת הפרישה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין זכאות שאיריו של חייל לקצבה ולעניין תחולת סעיף 17 לחוק לגבי חייל שהתגייס לשירות חובה עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997).

סעיף 3 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 14ב ולקבוע בו את השיעורים שיצורפו לגמלת חייל שזכאי לקצבת פרישה לפי סעיף 10(א) לחוק, ובלבד ששירת עשר שנים לפחות בשירות קבע ופרש מן השירות לאחר שהגיע לגיל 40.

הסעיף קובע שלושה הסדרים נפרדים לחיילים הזכאים, בהתאם לגילם ולמעמדם כמשרתים או פורשים בעת כניסתו לתוקף של החוק המוצע (להלן – יום התחילה).

לגבי חייל שביום התחילה טרם מלאו לו 40 שנים, וממילא טרם פרש לקצבה, יחול הסדר מוצע חדש שלפיו יצורפו לגמלתו השיעורים האלה, המפורטים בסעיף 14ב(ב) המוצע:

"יום תחילתו של תיקון מס' 36" – יום תחילתו של חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 36), התשפ"ד-2024;

"שירות בתנאי קבע" – שירות צבאי שלא לפי התחייבות לשירות קבע, אם שירות זה מזכה את החייל בשכר המקביל לשכרם של חיילים המשרתים לפי התחייבות לשירות קבע.

(ב) לשיעור קצבתו של חייל זכאי, שביום תחילתו של תיקון מס' 36 טרם מלאו לו 40 שנים, יצורף החלק האלף ומאתיים ממשכורתו הקובעת בעבור כל חודש ששירת בשירות קבע, החל מהשנה האחת עשרה לשירותו בשירות קבע, ולא יותר משבעה אחוזים ממשכורתו הקובעת, בתוספת שיעורים אלה, לפי העניין;

(1) לחייל זכאי לתוספת לחימה – שלושה אחוזים ממשכורתו הקובעת;

(2) לחייל המפורט בפסקאות משנה (א) ו-(ב) – על אף האמור בסעיפים 2 ו-7(3), שיעור בגובה החלק האלף ומאתיים ממשכורתו הקובעת בעד כל חודש בתקופות המפורטות באותה פסקה, ובלבד שלא יעלו בסך הכול על ארבעה אחוזים ממשכורתו הקובעת;

(א) לחייל זכאי לתוספת לחימה שתקופת שירותו בשירות קבע לא הייתה רציפה – בעד כל חודש שבו לא היה מצוי בשירות קבע, ממועד תחילת שירותו בשירות קבע ועד למועד יציאתו לקצבה;

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) מחצית שיעור הזכאות לקצבה בעד תקופת השירות בקבע;

(2) החלק השש מאות מהמשכורת הקובעת לכל חודש מן החודשים שבהם לא שירת בשירות קבע, מגיל 18 עד למועד יציאתו לקצבה, ושאינו אחת התקופות שהוגדרו בחוק (שירות בתנאי קבע, תקופות המזכות בקצבה בגין העסקה מחוץ לצה"ל, תקופת חופשה ללא תשלום הניתנת לרכישה לצורכי קצבה, ותקופת העדר מן השירות שלא ברשות);

(3) שיעור שנקבע בהתאם למספר שנות השירות מעל גיל 40, לפי הפירוט בסעיף 14(ג)3(א) להצעת החוק, ולגבי חייל שהחל בשירות קבע מובהק ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017), התאריך שבו עודכנו הכללים בפעם האחרונה, או במועד מאוחר יותר – שיעור נמוך יותר, לפי המפורט בסעיף 14(ג)3(ב) להצעת החוק.

באשר ללוחמים שתקופת שירותם בקבע לא הייתה רציפה, ולחיילים המשרתים בצה"ל במסגרת מסלולי העתודה הטכנולוגית והאקדמית – מוצע לאפשר להם לצבור את החלק ה-1,200 בעד כל חודש שבו לא היו בשירות קבע בשל כל חודש שבו מועד גיוסם או המשך שירותם לאחר שהתגייסו נדחו לשם לימודים בעתודה, כלומר 1% לשנה, ועד 4% כאמור.

כדי לא לפגוע במשרתים ששירותו שנים ארוכות ושמועד פרישתם קרוב, מוצע לקבוע כי ההסדר החדש המוצע יחול על חיילים שבמועד כניסת החוק לתוקף עדיין משרתים בשירות קבע, ושטרם מלאו להם 40.

לגבי חיילים שביום התחילה מלאו להם 40 וטרם פרשו מהשירות, מוצע לקבוע הוראה, אשר תשמר את ההסדר הקודם כפי שנקבע בכללים בעניין השלמת תקופות שירות שחלו טרם כניסתו של תיקון זה לתוקף. כך, מוצע לקבוע, בסעיף 14(ג) המוצע, כי יצורף לגמלתם אחד מהשיעורים המפורטים להלן, לפי הנמוך שבהם:

(ב) לחייל זכאי ששירת במסלול עתודה אקדמית או עתודה טכנולוגית – בעד כל חודש שבו מועד גיוסו או המשך שירותו לאחר שהתגייס נדחו לשם לימודים בעתודה כאמור.

(ג) לשיעור קצבתו של חייל זכאי, שביום תחילתו של תיקון מס' 36 מלאו לו 40 שנים וטרם פרש מן השירות, יצורף אחד מהשיעורים המפורטים להלן, לפי הנמוך שבהם:

(1) מחצית שיעור זכאותו לקצבה בעד תקופת שירותו בקבע;

(2) על אף האמור בסעיפים 2, 7(3) ו-8, החלק השש מאות ממשכורתו הקובעת לכל חודש מן החודשים שבהם לא שירת בשירות קבע מיום שהגיע לגיל 18 עד למועד יציאתו לקצבה, ושאינו נכלל בתקופות שלהלן:

(א) שירות בתנאי קבע;

(ב) תקופות שירות שצורפו לתקופת שירות הקבע בהתאם להוראות סעיפים 36 עד 38 והחייל זכאי בשלהן לקצבה;

(ג) תקופת העסקה כאורח עובד בצבא הגנה לישראל, אף אם לא נרכשה על ידי החייל לצורכי זכאות לקצבה בהתאם להוראות סעיפים 36 עד 38;

(ד) תקופת שירות בחופשה ללא תשלום, אף אם לא נרכשה על ידי החייל לצורכי זכאות לקצבה בהתאם להוראות סעיף 9(א);

ד ב ר י ה ס ב ר

הקבועים בפקודות הצבא. במצב דברים זה, החייל עלול להיפגע הן בשכרו, הן בשיעור זכאותו הרגיל לקצבה לפי החוק והן בשיעור זכאותו להשלמת תקופות שירות. מוצע לקבוע בסעיף 14(ב) כי לגבי אותם חיילים שביום התחילה מלאו להם 40 וטרם פרשו מן השירות, ויתור על חופשת התארגנות או חלקה, לא יביא לפגיעה בזכאותם להשלמת תקופות שירות, אשר תחושב בדומה לאופן שבו הייתה מחושבת אלמלא ויתרו על החופשה. זאת, כדי שיישמר לאותה קבוצה ההסדר שנהג לאורך השנים בעניין זה. למען הסר ספק מובהר כי שיעור הזכאות לקצבה לפי סעיף 14 לחוק ייקבע לפי השירות בפועל, כלומר בלא תקופת חופשת ההתארגנות שעליה ויתר החייל.

נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף 14(ב) כי, ככלל, חייל לא יהיה זכאי להשלמת תקופות השירות כאמור, בנסיבות של שחרור מחמת ביצוע עבירה שיש עימה קלון או מחמת התנהגות החורגת מאמות המידה המצופות מחייל בדרגתו ובמעמדו. לצד זאת, מוצע לקבוע כי הרמטכ"ל יהיה רשאי לאשר זכאות זו, כולה או חלקה, אם סבר כי נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת. הוראה זו תהיה יפה הן לחייל שטרם מלאו לו 40 ביום התחילה והן לחייל שמלאו לו 40 ביום התחילה.

כאמור, הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 14(א) ולקבוע כי תשלום השיעורים לפי סעיף 14 מהווה חלק בלתי נפרד מקצבת הפרישה. על כן יובהר, כי השלמת תקופת השירות שתינתן לפי סעיף 14(ג) המוצע, למשרתים שמלאו להם 40 ביום התחילה, לא תגרע מתחולתו של סעיף 17 לחוק, אם הוא חל על משרת קבע מסוים.

בהתאם לסעיף 8 לחוק, חייל שהתגייס לשירות חובה עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997), זכאי ששירות החובה שלו יחושב לצורכי קצבת הפרישה. סעיף 17 לחוק קובע כי על אף האמור בסעיף 14(א) לחוק, חייל הזכאי ששירות החובה שלו יחושב לצורכי קצבת הפרישה בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק כאמור, תשלום לו קצבה לפי כל שנות שירותו, גם אם תעלה על שבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת, ובלבד שלא תעלה על שיעור זה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתו הקובעת כפול מספר החודשים של שירות החובה כאמור.

בכללים בעניין השלמת תקופות שירות שחלו טרם כניסתו של תיקון זה לתוקף נקבעה הוראה המתייחסת למצב שבו חייל בוחר לוותר על זכאותו לחופשת התארגנות לקראת פרישתו מן השירות, או חלקה, על פי ההסדרים

(ה) תקופות שבהן נעדר חייל משירות ואשר בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986², אינן נמנות לעניין חישוב משך השירות לשם מילוי חובת שירות סדיר;

(3) סכום השיעורים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א) לגבי חייל שלפני יום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017) היה בדרגת רס"ן ומעלה או בדרגת סרן במינוי רס"ן ומעלה, ואם הוא נגד – בדרגת רס"ר ומעלה –

(1) בעד כל חודש שירות בין גיל 40 לגיל 42

– החלק השלוש מאות ממשכורתו הקובעת;

(2) בעד כל חודש שירות בין גיל 42 לגיל 45

– החלק השש מאות ממשכורתו הקובעת;

(3) בעד כל חודש שירות בין גיל 45

לגיל 50 – החלק האלף ומאתיים ממשכורתו

הקובעת; בעד תקופה ששירת החייל מעל

לגיל 50 לא יצורף שיעור נוסף;

(ב) לגבי חייל שקיבל דרגה או מינוי כאמור

בפסקת משנה (א) ביום ה' בניסן התשע"ז (1

באפריל 2017) או במועד מאוחר יותר –

(1) בעד כל חודש שירות בין גיל 40 לגיל 42

– החלק השלוש מאות ממשכורתו הקובעת;

(2) בעד כל חודש שירות בין גיל 42 לגיל 43

– החלק השש מאות ממשכורתו הקובעת;

בעד תקופה ששירת החייל מעל לגיל 43 לא

יצורף שיעור נוסף.

ד ב ר י ה ס ב ר

לקבוע בסעיף 14ב(ו) לחוק כי תישמר זכאותו לשיעור השלמת תקופות השירות כפי שנקבע לו במועד הפרישה, למן מועד פרישתו, ובלבד ששיעור זה הוא בהתאם לכללים לעניין זה שנהגו במועד פרישתו. הכללים שחלו על פורשי צה"ל ביום התחילה הם הכללים המפורטים בסעיף 14ב(ג) לתיקון המוצע. גם כאן יובהר כי השלמת תקופות השירות שחושבה בעבור הגמלאים, תצורף לחישוב הנדרש לצורך סעיף 17 לחוק שכן התיקון לסעיף 14(א) קובע שהזכאות לקצבת פרישה לחייל כוללת גם את תשלום השלמת תקופות השירות.

להשלמת התמונה יצוין, כי בכללים בעניין השלמת תקופות שירות שחלו טרם כניסתו של תיקון זה לתוקף, הוזכרה גם ועדה מיוחדת, שתפקידה היה להמליץ על מתן השלמת תקופת שירות במקרים חריגים וייחודיים. לאחר בחינה נוספת שנעשתה בעניין זה, ובשל העובדה שהוועדה המיוחדת לא התכנסה בשנים האחרונות, נמצא כי אין מקום להמשך פעולתה ועל כן הנושא לא נכלל בהצעת החוק.

לגבי גמלאי צה"ל, כלומר – מי שכבר פרש משירות הקבע לפני יום התחילה, ומקבל גמלה בהתאם לכללים הקיימים במשך שנים ארוכות, וכדי שלא לפגוע בו, מוצע

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

(ד) לשיעור קצבתו של חייל זכאי, שביום תחילתו של תיקון מס' 36 מלאו לו 40 שנים וטרם פרש מן השירות, והוא ויתר על חופשת התארגנות לקראת פרישתו מן השירות או על חלקה, בהתאם להסדרים הקבועים בפקודות הצבא, יצורף גם החלק השש מאות ממשכורתו הקובעת בעבור כל חודש של חופשת התארגנות שעליו ויתר, ובלבד שהשיעור שיצורף לקצבתו לפי סעיף קטן זה ולפי סעיף קטן (ג) לא יעלה על השיעור שהיה מצורף לפי סעיף קטן (ג), אילולא הויתרה.

(ה) חייל זכאי שפוטר משירות קבע מחמת ביצוע עבירה שיש עימה קלון או מחמת התנהגות החורגת מאמות המידה המצופות מחייל בדרגתו ובמעמדו, לא יצורפו לקצבתו שיעורים כאמור בסעיף זה; ואולם רשאי הרמטכ"ל, אם סבר כי נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, להורות כי יצורפו לקצבתו שיעורים כאמור, כולם או חלקם.

(ו) על אף האמור בהוראות אחרות בחוק זה, חייל שפרש מן השירות לפני יום תחילתו של תיקון מס' 36, יהיה זכאי, החל ממועד יציאתו לקצבה, לשיעור השלמת תקופות שירות כפי שנקבע לו במועד פרישתו בהתאם לכללים לעניין זה שנהגו באותו מועד.

